

비영리재단법인(공익법인) 설립 기획(안)

1. 재단 형태 [연구재단]

- 주목적 “연구”와 연구 기반의 핵심사업인 “교육”이 통합된 **학술연구법인** 형태
 - (연구부문) BIM 관련 원천기술의 고도화, 국산 S/W 표준화, 민간·공공 연구 용역
 - (교육부문) 엔지니어링 및 미래 인재 교육·장학 사업

교육과 연구의 분리 없이 통합된 “**학술연구법인**” 형태로서(「민법 제32조」), BIM 기반 엔지니어링 기술 고도화를 위한 연구와 인력 양성 및 교육을 목적으로 함

2. 주무관청 적합성 [국토교통부]

- 토목·건설 BIM에 특화되어 [국토교통부]를 주무관청으로 한 재단법인 설립
 - (사업연계성) 본 재단의 핵심인 BIM은 국토부의 건설산업 방향성, 스마트 건설 활성화 등 관련 정책과 직결됨으로써 기술 용역, 기술 교육 범위가 적합
 - (대외신뢰도) 국토교통부 산하 비영리재단법인은 관련 사업 수행(용역 수주)시 기술적 공신력 제공으로 법인 운영의 효율화 도모

교육청이 ‘장학금 지급, 교육 이행 실적’ 등 단순 관리에 집중한다면, 국토교통부는 ‘산업 발전’ 관점으로써 법인의 기술 자문, 용역 사업 확장에 유연함

3. 법인 명칭 [한국인프라기술연구원]

- 공익가치, 기술적 전문성과 선도성을 반영한 [한국인프라기술연구원]의 명칭 고려
 - 건설산업의 핵심요소인 “인프라”와 “기술”을 표방하여 국토교통부 법인 설립 허가의 명분을 확보하는 한편, 향후 공공 및 민간 BIM 산업에서 공신력 있는 기술 거점으로서의 위상을 정립
 - 기타 검토안 중 ‘사회기반시설연구원’은 대상 한정으로 기술 확장성이 부족하며, ‘건설BIM엔지니어링 미래교육재단’은 교육에 편중되어 인식적 한계가 있을 것으로 사료

민간과 차별화된 공공 및 상위의 기술 거점으로서의 정체성과 인식을 강화하고, “재단법인 한국인프라기술연구원” 으로 명기해 공신력과 공익적 가치를 최우선으로 표방

4. 추진 방향 (재산 출연 시나리오)

■ 주식출연에 대한 세법 적용 및 추진 방향

- 2026년 강화된 세법 가이드라인을 준수하여 리스크를 최소화하는 설립 추진 필요

- ① 내국법인의 발행주식총수 대비 보유 한도(5%, 10%, 20%)와 재단법인 총재산가액 대비 주식 비중(30%, 50%)을 검토하여 세 부담이 없는 최적의 출연재산 산출 필요
 - [5, 10, 20% Rule] ①사업연도별 운용 소득 80% 이상 사용, ②특수관계인 이사 1/5 이내, ③자기 내부거래 금지 등 의무 요건을 이행하는 경우 10%까지 면세됨(상증법 제48조 제11항)
 - [30, 50% Rule] ①회계감사, ②전용 계좌 개설·사용, ③결산서류등의 공시의 의무 사항을 모두 이행하는 경우 50%까지 가능(상증법 제48조 제9항)
- ② 출연재산 설정 ⇨ 공익법인등의 지정 반려를 고려하여 최소한으로 설정
 - 기본재산 : 통상 3~5억 원 이상으로 설정하여 허가 용이성 확보(주무관청 확인 필요)
 - 보통재산 : 3~5년간의 초기 운영비(인건비, 목적사업비)를 고려하여 현금 출연
- ③ 설립 출연금의 재원 조달 및 설립 이후 추가 출연에 대한 계획 수립
 - 안정적 운영을 보장하는 최소한의 출연과 계열사의 주식(평가액, 보유 등) 현황에 따라 가장 합리적인 출연 및 공익법인 지정 이후 추가 출연 계획 수립

- 1안, 2안과 같이 최소한의 출연으로 설립한 후, 공익법인등으로의 지정에 따라 세제 혜택이 확정되면 추가 출연하는 방식의 전략적 접근 필요
 - 다만, 주식 추가 출연 시 **주식출연 한도**, **기본재산 편입**(정관변경, 주무관청 승인), **법인 자산 증가에 따른 공익적 의무 지출 증가**(국세청 기준 강화)에 대한 고려 필요
 - 추가 출연에 따라 주식 5% 초과 보유 시, 재단 총재산가액의 1%(또는 3%) 이상 의무 지출(자산 30억 원의 경우 매년 3~9천만 원 수준)

순번	주식출연액	현금출연액	총출연가액	발행주식총수 대비 5, 10, 20% Rule ¹⁾	계열주식보유한도 30, 50% Rule ²⁾	비고
1안	5억	5억	10억	5% 이내	50%	주식을 기본재산에 고정, 안정적
2안	2.5억	2.5억	5억	5% 이내	50%	출연금 최소화, 현금 일부 기본재산화
가정	30억	30억	60억	10% 이내	50%	공익법인등 미지정시 리스크 ↑
	30억	70억	100억	10% 이내	30%	공익법인등 미지정시 리스크 ↑

- ① 최소한의 출연으로 재단 설립 허가
- ② 공익법인등 지정으로 “세금 면제 권한” 확정
- ③ 추가 출연으로 유출 없는 자산의 이전과 안정적 재단법인 설립의 전략적 접근 필요

1) 각 내국법인 발행주식총수 대비 출연 주식 수의 비율

2) 법인의 총재산가액 중 특수관계에 있는 내국법인 주식 등의 가액에 대한 비율

비공익법인 적용 상증법 개정 주요 사항 (2020년 대비)

구 분	당초 (2020년)	현재 (2026년)	비고
법 인 형 태	- 공익법인 - 성실공익법인 - 지정기부금단체	“공익법인등”으로 통합 (모든 공익법인의 성실공익법인화)	- 성실공익법인 폐지 - 사후관리 의무 강화
주식출연 비 율	5%	10%	사후관리 위반 시 (①~④,⑨) 5% 적용
사후관리 의 무	① 운용 소득 70% 의무 사용 ② 자기 내부거래 금지 ③ 특수관계인 이사 취임 금지 ④ 특수관계법인 홍보 금지	① 운용 소득 80% 의무 사용 ② 자기 내부거래 금지 ③ 특수관계인 이사 취임 금지 ④ 특수관계법인 홍보 금지	위반 시 5% 초과분 증여세 추정
	⑤ 외부 회계감사 ⑥ 전용 계좌 개설·사용 ⑦ 결산서류 등의 공시 ⑧ 장부 작성·비치	(좌동)	- 위반 시 가산세 - 사후관리 의무 형태로 전환
	<추가>	⑨ 출연재산가액의 1% 사용	’22.1.1. 이후 적용
출연재산 사용비율	출연재산가액 1% (주식 10% 초과보유 시 3%)	(좌동)	위반 시 5% 초과분에 대하여 증여세 추정
	위반 시 가산세 (미달 사용액의 10%)	3% 해당법인 위반 시 가산세 (미달 사용액의 10%) 1% 해당법인 위반 시 : ㉠+㉡ ㉠ 가산세: 미달 사용액의 10% ㉡ 증여세: 주식 5% 초과 보유분	’22.1.1. 이후 적용
사후관리 신고의무	성실공익법인 확인제	의무이행 여부 신고제	국세청(관할지방국세청)
	성실공익법인만 사후관리 확인	- 특정법인 주식 5% 초과 보유 시 - 총재산가액 중 주식 30% 초과 시	회계감사 받을 시 50%
	(기간) 5년 주기 <신설>	(기간) 매년 국세청장 신고 - 미신고가산세 : 자산총액의 0.5%	가산세 한도 적용 5천만 원(중소기업), 1억 원(그 외 기업)
출연재산 사용위반	공익목적사업 외 사용	(좌동)	
	3년 이내 목적 사업 미사용 <추가>	(좌동) • 부득이한 사유 없이 사용 중단	- 부득이한 경우 제외 - 부득이한 경우 제외
검토사항 (요약)	- 일반/성실공익법인 구분 폐지, 공익법인으로 통합 → 사후관리 의무 강화 “공익법인등” 지정·고시 필수 (법인 설립 → 국세청 추천 → 재정경제부 지정·고시) - 주식출연 기본한도 5% → 10% 상향 (사후관리의무 미이행 시 5% 적용, 초과분에 대한 증여세) - 재단 설립요건 변동 없고, 주식출연 기본한도 상승으로, 설립 시 재산 구성 융통성 확보 - 다만, 설립 후 재산운용 및 사업수행 시 세법상 의무사항 숙지 및 민첩한 대응 필요		

재단법인 설립 및 공익법인 지정 프로세스

